



**REPÚBLICA DE ANGOLA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA**

**PROJECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL QUE CRIA E APROVA O
REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
COMITÉ DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO SISTEMA
NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE
CAPITAIS, DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA
PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA**

Luanda, Janeiro de 2025

RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO

I. ENQUADRAMENTO

1. Convindo assegurar de modo contínuo à adequação do sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, há necessidade de se efectuar o ajuste pontual ao quadro-jurídico institucional nacional às Recomendações do GAFI, ou seja, o reforço do compromisso do Estado, de construção de um sistema robusto nessas matérias.
2. A construção deste sistema que se pretende robusto implica, por óbvio, a criação de estruturas apropriadas, bem como a aprovação de diplomas legais que se adequassem aos objectivos que se propôs realizar.
3. Assim é que, por via do Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, além da aprovação do Estatuto Orgânico da UIF, são também aprovadas, no mesmo diploma, as normas relativas à Organização e Funcionamento do Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, estabelecendo-lhe uma composição e um conjunto de competências que se mostram, hoje, requerentes de reajustes profundos, face à dimensão dos desafios actuais, não sendo esta a primeira, uma vez que, muito recentemente, por via do Decreto Presidencial n.º 125/21, de 17 de Maio, já se fez uma alteração pontual à sua composição e coordenação, passando esta da esfera do Ministro do Interior para a esfera do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, assim como a integração de mais um membro, nomeadamente, o Ministro da Economia e Planeamento (actualmente, Ministro do Planeamento). Contudo, não obstante a riqueza do exercício realizado e dos efeitos práticos que se vêm observando desde a revisão da citada norma, vislumbra-se espaço para melhorias do processo de revisão do citado Comité.
4. Outrossim, o referido Comité, hoje, se enquadra como sendo uma unidade de estrutura da Unidade de Informação Financeira (UIF) quando a boa prática internacionalmente aceite recomenda que aquele órgão tenha um âmbito de actuação mais alargado, seja, de caris nacional, atendendo ao facto de que o risco de actos susceptíveis de configurarem crimes branqueamento de capitais, ao financiamento ao terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa é transversal a todos os sectores da vida económica e social.

II. NOTA JUSTIFICATIVA

5. O Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, no n.º 2 do artigo 1.º define o Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa como a entidade responsável para assistir o Titular do Poder Executivo na definição das linhas de orientação, prioridades estratégicas da República de Angola, no âmbito da implementação do sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento ao terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.
6. No artigo 34.º do mesmo diploma, que se refere à sua Natureza e Atribuições, reproduz-se o acima descrito, caracterizando-o como um órgão colegial, sendo esta a nota de realce. Nada se encontra relativo às suas atribuições. Em boa verdade, são-lhe estabelecidas “competências”, quando, pensamos, melhor seria tratarem-se de atribuições, no artigo 35.º do mesmo diploma, em que destaca-se a competência para avaliar a eficácia das medidas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento ao terrorismo e ao financiamento à proliferação de armas de destruição em massa e da respectiva implementação, definidas pela UIF, pelas entidades nacionais competentes e pelas autoridades de supervisão e fiscalização, emitindo recomendação com vista ao seu cumprimento, ao abrigo das normas da Lei n.º 5/20, de 27 de Janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Financiamento à Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
7. Entretanto, no n.º 1 do mesmo artigo 1.º do Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, a função de coordenação ao nível nacional dos esforços de prevenção e repressão ao branqueamento de capitais, ao financiamento ao terrorismo e ao financiamento à proliferação de armas de destruição em massa é atribuída à UIF, gerando-se, assim, sérias dificuldades quanto ao entendimento do papel de ambas as Instituições neste processo.
8. E o facto de ambos os Estatutos se encontrarem estabelecidos no mesmo diploma legal, o já citado Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, em nada ajuda no esclarecimento desta questão, pelo contrário, adensa mais o conflito de competências.

9. Muito também se tem dito sobre a sua actual composição e a composição ideal, face a necessidade de se dar uma melhor resposta aos desafios que a criminalidade organizada nesta matéria lança ao país, apesar de, como já acima foi dito, ter havido alguma evolução nesta matéria.
10. Estas questões sobre as entidades que o compõem, a falta de indicação clara das suas atribuições/competências aliadas ao facto de a sua estrutura e funcionamento estarem regulados no mesmo diploma que, sobre as mesmas matérias se refere igualmente à UIF, apesar de tratarem-se de entidades distintas, não sendo este Comité parte integrante da estrutura interna daquela Unidade, é recomendável que a sua composição e funcionamento sejam objecto de diplomas próprios e distintos, propondo-se aqui uma nova composição do mesmo, por formas a torná-lo mais funcional.
11. Com isso pretende-se melhorar a eficiência e eficácia das acções do Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, no cumprimento das suas atribuições, no palco do combate ao crime organizado e demais criminalidade conexa, alinhando-o aos grandes desafios que se colocam, tanto no plano interno como no plano internacional.

III. SUMÁRIO A PUBLICAR NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

12. Eis o sumário que deverá constar da I Série do Diário da República (DR):

- Decreto Presidencial n.º /24

Aprova a Organização e Funcionamento do Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

IV. NECESSIDADE DA FORMA PROPOSTA PARA O DIPLOMA

13. A presente iniciativa é apresentada ao abrigo da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 4 do artigo 125.º da Constituição da República de Angola (CRA), com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/21, de 16 de Agosto, sob a forma de projecto de Decreto Presidencial.

V. ACTUAL ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA MATÉRIA OBJECTO DO DIPLOMA

- *Constituição da República de Angola*

14. O Capítulo II – Sistema Financeiro e Fiscal - da CRA estatui, no artigo 99.º que o sistema financeiro é organizado de forma a garantir a formação, a captação, a capitalização e a segurança das poupanças, assim como a mobilização e a aplicação dos nossos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social, em conformidade com a Constituição e a Lei.
15. Por outro lado, o artigo 165.º da Constituição da República de Angola determina, na alínea e), a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia Nacional, sobre a definição das “Bases do Sistema Financeiro e Bancário”.
16. Por fim, o n.º 3 do artigo 125.º – sobre o exercício da iniciativa legislativa - consagra que a iniciativa legislativa exercida pelo Presidente da República, nos termos da alínea alínea e) do artigo 120.º, reveste a forma de proposta de Decreto Presidencial.

VI. LEGISLAÇÃO A REVOGAR

17. Deverão ser revogados o Capítulo III do Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira e do Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, o Decreto Presidencial n.º 125/21, de 17 de Maio, que altera o artigo n.º 36.º do Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira.

VII. NOTA PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

18. Eis o teor do comunicado que se aconselha que seja dirigido aos órgãos de Comunicação Social:

“O Presidente da República aprovou hoje, o projecto de Decreto Presidencial de Revisão do Decreto Presidencial n.º 2/18, de 11 de Janeiro – que aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira e regula a Organização e o Funcionamento do Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Com a presente proposta de diploma o Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa passa a estar ajustado ao actual contexto social, económico e financeiro do País, dotado de um instrumento legal tecnicamente mais bem estruturado que proporcionará segurança e certeza jurídica na sua actuação, no âmbito da prevenção e combate de práticas que podem configurar crimes de branqueamento de capitais, de financiamento ao terrorismo, ou de financiamento a proliferação de armas de destruição em massa e crimes conexos.

Assim, o presente projecto de Decreto Presidencial visa a actualização da estrutura orgânica do Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, adequando-a aos desafios do mundo moderno no âmbito do combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, o que constitui um passo fundamental na materialização do compromisso do Executivo angolano assumido em sede do Plano de Desenvolvimento Nacional do combate à criminalidade organizada”.

DECRETO PRESIDENCIAL N.º _____2025

DE _____ DE _____

Considerando que ao Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa assume um papel preponderante na implementação das políticas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e financiamento à proliferação de armas de destruição em massa, bem como a toda a criminalidade conexa;

Tendo em conta que no âmbito da adequação do quadro legal e operacional das políticas e medidas nacionais de combate ao branqueamento de capitais, de financiamento ao terrorismo e de financiamento à proliferação de armas de destruição em massa, impõe-se harmonizar a arquitetura legal vigente aos mais recentes desenvolvimentos dos padrões internacionalmente recomendados, as imposições dos mercados financeiros cada vez mais globais, exigentes e complexos, bem como aos novos desafios traçados sobre a matéria pelo Executivo angolano;

Considerando o desejado reforço da actuação e dinamização das actividades do Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa nas matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e ao financiamento à proliferação de armas de destruição em massa, bem como a completa e activa assistência ao Titular do Poder Executivo na definição das linhas de orientação do sistema nacional e as respectivas prioridades estratégicas da República de Angola sobre a matéria;

Havendo necessidade de se ajustar a Organização e o Funcionamento do Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, tornando-os mais adequados e compatíveis às demandadas exigências no exercício das suas atribuições no sistema económico-financeiro;

O Presidente da República decreta, nos termos das alíneas d) e m) do artigo 120.º e do n.º 4 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:

Artigo 1.º
(Criação)

É criado o Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Artigo 2.º
(Aprovação)

É aprovado o Regulamento da Organização e Funcionamento do Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Artigo 3.º
(Revogação)

O presente Decreto Presidencial revoga os seguintes diplomas:

- a) Capítulo III do Decreto Presidencial n.º 02/18, de 11 de Janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira; e
- b) O Decreto Presidencial n.º 125/21, de 17 de Maio, que altera o artigo n.º 36.º do Estatuto Orgânico da Unidade de Informação Financeira.

Artigo 4.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma, são resolvidas pelo Presidente da República.

Artigo 5.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda,

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITÉ DE COORDENAÇÃO

Artigo 1.º (Natureza)

O Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa é o órgão colegial de apoio ao Titular do Poder Executivo, encarregue de auxiliar na definição das linhas orientadoras e das prioridades estratégicas da República de Angola, no âmbito da implementação do sistema de prevenção e repressão do branqueamento de capitais, de combate ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, e demais criminalidade conexa.

Artigo 2.º (Atribuições)

1. Compete ao Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa:
 - a) Definir e propor, ao Titular do Poder Executivo, as linhas de orientação e prioridades gerais e estratégicas para a República de Angola, no âmbito do sistema de prevenção e repressão do branqueamento de capitais, de combate ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa;
 - b) Avaliar a eficácia das medidas tomadas em sede da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, a respectiva implementação, definidas pela UIF, pelas entidades nacionais competentes e pelas autoridades de supervisão e fiscalização, emitindo recomendações com vista ao seu cumprimento;
 - c) Discutir os mecanismos de sustentabilidade do desenvolvimento económico e integridade dos mercados financeiros, face ao abuso do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
 - d) Apreciar o nível de cumprimento interno, das recomendações internacionais relativamente aos esforços universais de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa a observar pelas entidades sujeitas;

- e) Propor a realização, por parte das autoridades competentes, de acções de supervisão ou fiscalização iniciativas conjuntas ou outras relevantes, para a prossecução das outras atribuições;
 - f) Conduzir o processo de Avaliação Nacional de Risco;
 - g) Contribuir com diretrizes concretas o processo de melhoria, completude e fiabilidade dos dados estatísticos relevantes, no domínio da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa;
 - h) Coordenar o processo de elaboração de medidas legislativas e regulamentares necessárias para assegurar a boa execução das linhas de orientação estratégicas e das políticas, bem como a conformidade técnica e a eficácia do sistema nacionais de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, face aos riscos identificados, assim como assegurar o alinhamento do quadro jurídico e legal aos padrões internacionais;
 - i) Elaborar e submeter ao Titular do Poder Executivo um Plano de Acção para a mitigação dos riscos identificados na Avaliação Nacional de Risco;
 - j) Apoiar a representação institucional do Estado, a nível de fóruns nacionais e internacionais, em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa;
 - k) Preparar e coordenar as respostas às solicitações ou pedidos efectuados por organismos supranacionais com competência em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa; e
 - l) Outras que lhe sejam atribuídas pelo Titular do Poder Executivo.
2. O Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, materializa as suas atribuições por intermédio da UIF, à quem delega, pontualmente, competências necessárias para o efeito, salvaguardando sempre a independência técnica, funcional e operacional da UIF.

Artigo 3.º (Composição)

1. O Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e coordenado pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica e integra os seguintes membros:
- a) Ministro do Interior
 - b) Ministro das Relações Exteriores;

- c) Ministro das Finanças;
 - d) Ministro do Planeamento;
 - e) Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos;
 - f) Governador do Banco Nacional de Angola;
 - g) Secretário do Presidente da República para Assuntos Económicos;
 - h) h) Secretário do Presidente da República para Assuntos Judiciais e Jurídicos;
 - i) Director Geral da UIF.
2. Sempre que os assuntos ou a situação o exigirem, o Coordenador do Comité pode convidar outras entidades ou individualidades a participar nas reuniões do Comité.
 3. O Comité de Coordenação do Sistema de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa é Secretariado pela UIF.

Artigo 4.º **(Reuniões e funcionamento)**

1. O Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa reúne-se ordinariamente com uma periodicidade trimestral, podendo realizar reuniões extraordinárias sempre que para o efeito for convocado pelo Coordenador do Comité.
2. As deliberações do Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, apenas são tomadas quando presentes 2/3 dos seus membros.
3. As deliberações do Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa são tomadas por maioria de votos expressos dos membros presentes, não sendo permitidas abstenções.
4. O Coordenador do Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa tem voto de qualidade.
5. O Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa rege-se por um regimento interno próprio, aprovado pelos seus membros.

Artigo 5.º

(Grupos técnicos)

O Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa pode, quando necessário, propor ao Titular do Poder Executivo a criação de grupos técnicos para trabalharem em assuntos que entender necessários.

Artigo 6.º (Actas)

1. Das reuniões do Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa serão lavradas actas, onde devem ser mencionados, sumariamente e com clareza, todos os assuntos tratados,
2. A acta é assinada por todos os membros do Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa que participaram da reunião e deve ser subscrita por quem a secretariou.
3. Depois de corrigida e aprovada, a acta deve ser remetida ao Titular do Poder Executivo no prazo de 7 dias, contados da realização da respectiva reunião.

SECÇÃO II Secretariado

Artigo 7.º (Competências)

O Secretariado tem as seguintes competências:

- a) Prestar apoio administrativo e técnico ao Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;
- b) Garantir a Expedição da correspondência entre o Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e todas as entidades relevantes para o processo de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, no âmbito das suas atribuições;

- c) Preparar a reuniões do Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, quer se trate de reuniões ordinárias ou extraordinárias, organizando a agenda proposta, bem como tratando da convocação dos respectivos membros;
- d) Estabelecer o elo de ligação ao Comité Nacional de Designação, para efeitos do tratamento devida às Lista de Estados, pessoas, grupos e entidades designados, tanto emitidas pelas Organizações Internacionais como pela Entidade Nacional competente para o efeito.

Artigo 8.º
(Relatório anual)

1. O Comité de Coordenação e Supervisão do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa aprova e faz publicar, com periodicidade anual, um relatório que deve incluir os seguintes elementos, sem prejuízo de outros julgados necessários:
 - a) Resultados obtidos no ano a que diz respeito, incluindo dados estatísticos relevantes;
 - b) Formulários a utilizar para efeitos de submissão de pedidos de designação, de pedidos de remoção e de pedidos de isenção;
 - c) Outros elementos a definir pelo Comité Nacional de Designação.
2. Após a aprovação do Relatório Anual, este deve ser publicado de forma a permitir a consulta pública por parte dos interessados.